공 정 거 래 위 원 회

제 3 소 회 의

의 결 제 2025 - 051 호 2025. 3. 20.

사 건 번 호 2021전자1866

사 건 명 ㈜에스티유니타스의 부당한 표시·광고행위 및 전자상거래소비자 보호법 위반행위에 대한 건

피 심 인 주식회사 에스티유니타스
서울 구로구 경인로 662, 30층(신도림동, 디큐브시티타워)
대표이사 김○○
대리인 법무법인 위어드바이즈
담당변호사 김○○

심의종결일 2025. 3. 7.

주 문

1. 피심인은 아래와 같이 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 부당한 표시·광고행위를 다시 하여서는 아니 된다.

가. 동일한 구성 및 가격의 온라인강의 상품을 계속해서 판매함에도 불구하고 마치 특정 시점까지 상품을 구매하지 않으면 해당 상품 판매가 마감되어 구매할 수 없는 것처럼 사실과 다르게 표시·광고하는 행위

나. 구성과 혜택이 동일한 온라인강의 상품을 판매하면서 마치 광고 당일이 최저가인 것처럼 사실과 다르게 표시·광고하는 행위

다. 동일한 구성 및 가격의 온라인강의 상품을 계속해서 판매함에도 불구하고 마치 특정 시점까지 상품을 구매하지 않으면 해당 상품 판매가 마감되어 구매할 수 없는 것처럼 사실과 다르게 표시·광고하면서 동일 상품이 재판매될 수 있다는 사실을 소비자가 인식하기 어렵게 기만적으로 광고하는 행위

2. 피심인은 자신이 운영하는 사이버몰의 초기화면에 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제10조 제1항 각 호의 사항을 누락하여 표시하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

3. 피심인은 이 시정명령을 받은 날부터 30일 이내에 위 1. 가. 및 1. 나. 의 행위를 함으로써 공정거래위원회로부터 「표시·광고의 공정화에 관한 법률」을 위반하였다는 이유로 시정명령을 받았다는 사실을 <별지 1> 기재의 문안대로 인터넷 홈페이지(https://gong.conects.com, https://gyung.conects.com)에 전체 화면의 6분의 1 이상이 되는 크기의 팝업 화면을 토요일, 일요일, 공휴일을 제외한 평일에 6일간 게재함으로써 공표하여야 한다. 다만 공표 관련 글자의 크기, 게재 방법 등에 관한 구체적인 사항은 사전에 공정거래위원회와 협의를 거쳐야 한다.

4. 피심인은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액 : 156,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납 대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성 및 일반현황

1 피심인은 교육지원 서비스업을 영위하면서 자격증·공무원 등 다양한 분야의 온라인 및 오프라인 강의 등을 제공하는 자로서「표시·광고의 공정화에 관한 법률[1)]」제2조 제3호의 사업자에 해당한다.

2 또한, 피심인은 자신이 운영하는 사이버몰에서 재화 등의 판매에 관한 정보를 제공하고 소비자의 청약을 받아 재화 등을 판매하는 것을 업으로 하는 자로서 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률[2)]」 제2조 제3호의 통신판매업자에 해당한다. 피심인의 일반현황은 아래 <표 1>과 같다.

<표 1> 일반현황

(기준 : 각 회계연도말, 단위 : 백만원)

연도	자산총계	자본총계	부채총계	매출액	당기순이익
2019					
2020					
2021					
2022					
2023					

* NICE BIZLINE

나. 시장구조 및 실태

1) 온라인교육의 개념 및 현황

3 온라인교육 사업이란 전자적 수단, 정보통신 및 전파·방송기술을 활용하여 이루어지는 학습을 위한 콘텐츠, 솔루션, 서비스, 하드웨어를 개발, 제작 및 유통하는 사업을 의미한다. 온라인교육 시장의 규모는 최근 5년간 지속적인 성장 추이를 보이고

1) 2018. 6. 12. 법률 제15699호로 개정되어 2018. 12. 13. 시행된 것을 말하며, 이하 '법'이라 한다.
2) 2020. 12. 29. 법률 제17799호로 개정되어 2021. 12. 30. 시행된 것을 말하며, 이하 '전자상거래법'이라 한다.

있으며, 특히 2020년 COVID-19 확산에 따른 비대면·온라인교육 시장의 성장세, 기업 재직자, 실직자 및 취업준비생 등을 위한 인터넷교육 시장의 확대가 두드러지는 것으로 보인다. 2022년 온라인교육 공급[3] 시장 전체의 매출액은 2021년의 약 5조 218억 원 대비 6.6% 증가한 약 5조 3,508억 원으로 추정된다.

<표 2> 온라인교육 공급시장 규모 추이

(단위: 백만 원, %)

년도	시장규모	전년대비 증가액	전년대비 증가율
2020년	4,630,115	678,522	17.2
2021년	5,021,821	391,706	8.5
2022년	5,350,864	329,043	6.6

4 온라인교육 공급시장 매출액 중 온라인교육 서비스 사업체의 2022년 매출액 합계는 약 4조 2억 원으로 온라인교육 공급시장 전체 매출의 74.8%를 차지하였으며, 콘텐츠 사업체의 매출액 합계는 약 8,964억 원으로 16.8%를, 솔루션 사업체의 매출액 합계는 약 4,541억 원으로 8.4%를 차지하였다.

<표 3> 2022년도 온라인교육 공급자 유형별 매출액 분포

(단위: 백만 원, %)

구분	2020년		2021년		2022년	
	매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율
콘텐츠	840,440	18.2	860,321	17.1	896,418	16.8
솔루션	401,533	8.7	422,272	8.4	454,167	8.4
서비스	3,388,142	73.2	3,739,228	74.5	4,000,279	74.8
소계	4,630,115	100.0	5,021,821	100.0	5,350,864	100.0

3) 인터넷교육의 경우 수요자는 개인, 사업체, 정부·공공가관, 교육기관 등으로, 공급자는 서비스 공급자, 콘텐츠 공급자, 솔루션 공급자로 구분할 수 있다. 인터넷교육 공급자 중 ① 콘텐츠 공급자는 인터넷교육에 필요한 정보와 자료를 멀티미디어 형태로 개발·제작·가공·유통하는 사업체를 의미하고, ② 솔루션 사업체는 인터넷교육에 필요한 정보시스템의 전부 혹은 일부를 개발·제작·가공·유통하는 사업체를 의미하며, ③ 서비스 사업체는 온라인으로 직접 교육, 훈련, 학습 등의 서비스를 정보통신 네트워크를 통해 개인, 사업체 및 기관에게 제공하는 사업과 인터넷교육사업 제반에 관한 컨설팅을 수행하는 사업체를 의미한다.

5 그리고 온라인교육 서비스 사업체의 세부 분야별 매출 비중을 살펴보면, 초중고 교과과정의 매출이 14.5%, 직무분야 17.9%, 자격분야 13.3%, 외국어 분야 12.6%, 정보기술 분야 14.9%, 산업기술 분야 12.8%의 비중을 차지하는 것으로 나타났다. 이에 의하면 온라인 수학능력시험 관련 서비스 시장 규모는 약 1,800억 원(초중고 교과과정 시장까지 합하면 약 7,600억 원)으로, 온라인 직무교육 관련 서비스 시장 규모는 약 7,160억 원으로 추정할 수 있다.

<표 4> 온라인교육 서비스 분야별 매출 비중

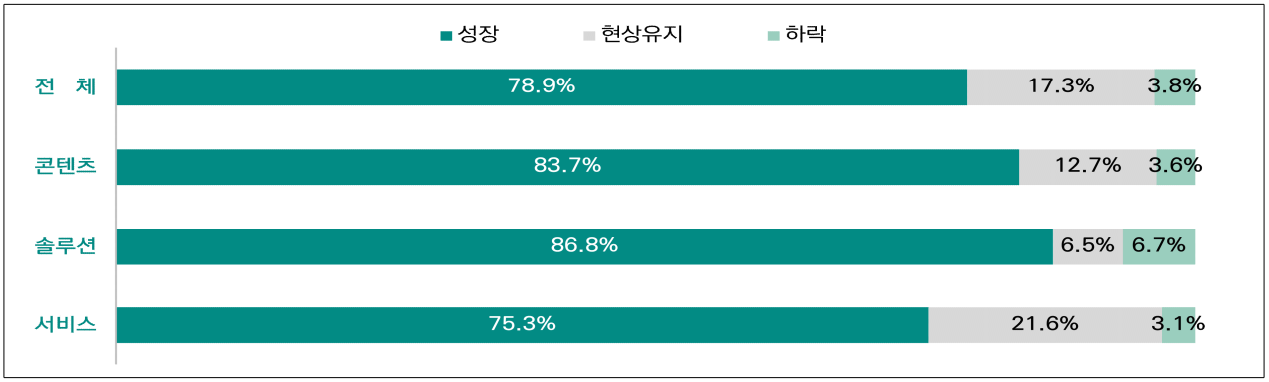
(단위: %)

구분	전체	콘텐츠	솔루션	서비스
유아/미취학교육	3.2	3.4	1.7	4.6
초중고 교과과정	14.5	16.0	13.7	13.9
수학능력시험	4.5	5.1	2.3	6.2
직무	17.9	19.1	15.2	19.3
자격	13.3	13.9	8.2	17.8
외국어	12.6	13.2	13.3	11.2
정보기술	14.9	10.4	24.3	10.1
취미/교양	5.6	4.8	5.2	6.7
산업기술	12.8	12.5	15.7	10.2
기타	0.7	1.7	0.3	0.0

2) 온라인교육 시장의 전망

6 향후 온라인교육 서비스 산업은 전반적으로는 COVID-19의 종식에도 불구하고 비대면, 온라인 수업이 시대적 패러다임으로 자리잡은 점, 실업률 상승 등으로 인한 재교육 수요가 꾸준히 발생하고 있다는 점 등을 이유로 당분간 성장세를 유지할 것으로 예상된다.

<그림 1> 이러닝산업 성장전망 (향후 5년)



7 그러나 최근의 공무원 임용시험의 인기하락 및 공인중개사와 같은 자격증 시장의 자격증 소지자 수 증가 등으로 인하여 직무, 자격 등 성인을 위한 온라인교육 서비스 시장은 정체 내지 하락세에 있는 것으로 평가되고 있다.[4)]

3) 성인 온라인교육 시장의 경쟁 상황

8 성인 온라인교육 서비스 시장은 수요가 제한·축소된 상황에서 피심인을 비롯한 주식회사 챔프스터디, 주식회사 에스티유니타스 등 주요 사업자들 간의 경쟁이 심화되고 있다. 다만 콘텐츠의 차별화 등 질적인 부분의 경쟁은 정체기에 접어들고 있어, 이들 성인 온라인교육 서비스 업체들은 경쟁력 확보를 위해 치열하게 광고활동을 벌이고 있는 상황이다.

<표 5> 성인을 위한 온라인교육 서비스 주요 업체들의 광고비 집행 내역

(단위: 백만 원, %)

	2021		2022		2023	
	광고선전비	매출액 대비 비중	광고선전비	매출액 대비 비중	광고선전비	매출액 대비 비중
피심인	39,593	25.4	32,834	22.4	13,293	11.7
㈜챔프스터디	46,550	35.4	31,946	25.9	15,783	13.8
㈜에스티유니타스[5)]	7,434	-	5,543	-	3,340	-

* 금융감독원 전자공시시스템

4) 공무원 인기 떨어지니 수험시장도 사상 첫 역성장(2023. 5. 1.자 머니투데이), 확 꺾인 공인중개사 인기…올해 응시·합격자 7년 만에 최소(2023. 12. 10.자 파이낸셜 뉴스).

5) ㈜에스티유니타스는 공시된 감사보고서에 매출액을 별도로 기재하고 있지 않아 매출액 비중을 산정할 수 없다.

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 기간 한정 광고 및 오늘 최저가 광고

1) 인정사실

가) 개요

9 피심인은 2017년 1월부터 2021년 11월까지 자신의 사이버몰(https://gong.conects.com 및 https://gyung.conects.com, 이하 홈페이지 주소는 생략한다)을 통해 아래와 같이 기간 한정 광고 및 오늘 최저가 광고를 한 사실이 인정된다.

나) 기간 한정 광고

10 피심인은 '공무원 시험 대비 인터넷강의' 수강생을 모집하는 과정에서 동일한 구성 및 가격의 상품을 계속해서 판매함에도 불구하고, 기수별 모집기간을 임의의 간격으로 변경하면서 각 기수의 모집 기간마다 "○○○ 기 판매 마감까지 □ Day ○○:○○:○○", "이 혜택, 이 구성 마지막, 서두르세요!", "지금 이 구성 마감 D-□□" 등의 문구를 사용하여 특정 기간에만 가격할인 등의 혜택을 제공하거나 한정 판매하는 것처럼 광고하였다.

<그림 삽입을 위한 여백>

<그림 2> “○○○ 기 판매 마감까지 □ Day ○○:○○:○○ 남았습니다” 표시·광고 내용(공단기, 발췌)

화면 상단

267기 판매 마감까지, 0 DAY 13:51:19 남았습니다

268기 판매 마감까지, 1 DAY 00:06:22 남았습니다

화면 중앙

267기(2018. 12. 29. ~ 12. 31.)

268기(2019. 1. 1. ~ 1. 3.)

* 심사보고서 소갑 제1호증 내지 소갑 제11호증[6)]

6) 이하 ‘심사보고서 소갑 제○호증’은 소갑 제○호증이라 한다.

<그림 3> “이 혜택, 이 구성 마지막, 서두르세요!” 표시·광고 내용(공단기, 발췌)

화면 중앙	
757기(2021. 3. 15.)	758기(2021. 3. 16.)

화면 하단

* 소갑 제1호증 내지 소갑 제11호증

<그림 4> “지금 이 구성 마감 D-□□” 표시·광고 내용(경단기, 발췌)

481기(3. 12. ~ 3. 15. 중 3. 12. 광고)	482기(3. 16. ~ 3. 18. 중 3. 16. 광고)

* 소갑 제1호증 내지 소갑 제11호증

11 기간 한정 광고와 관련한 상품별 기수, 판매 기간, 상품 가격 등 세부내역은 <별지 2> 기재와 같다.

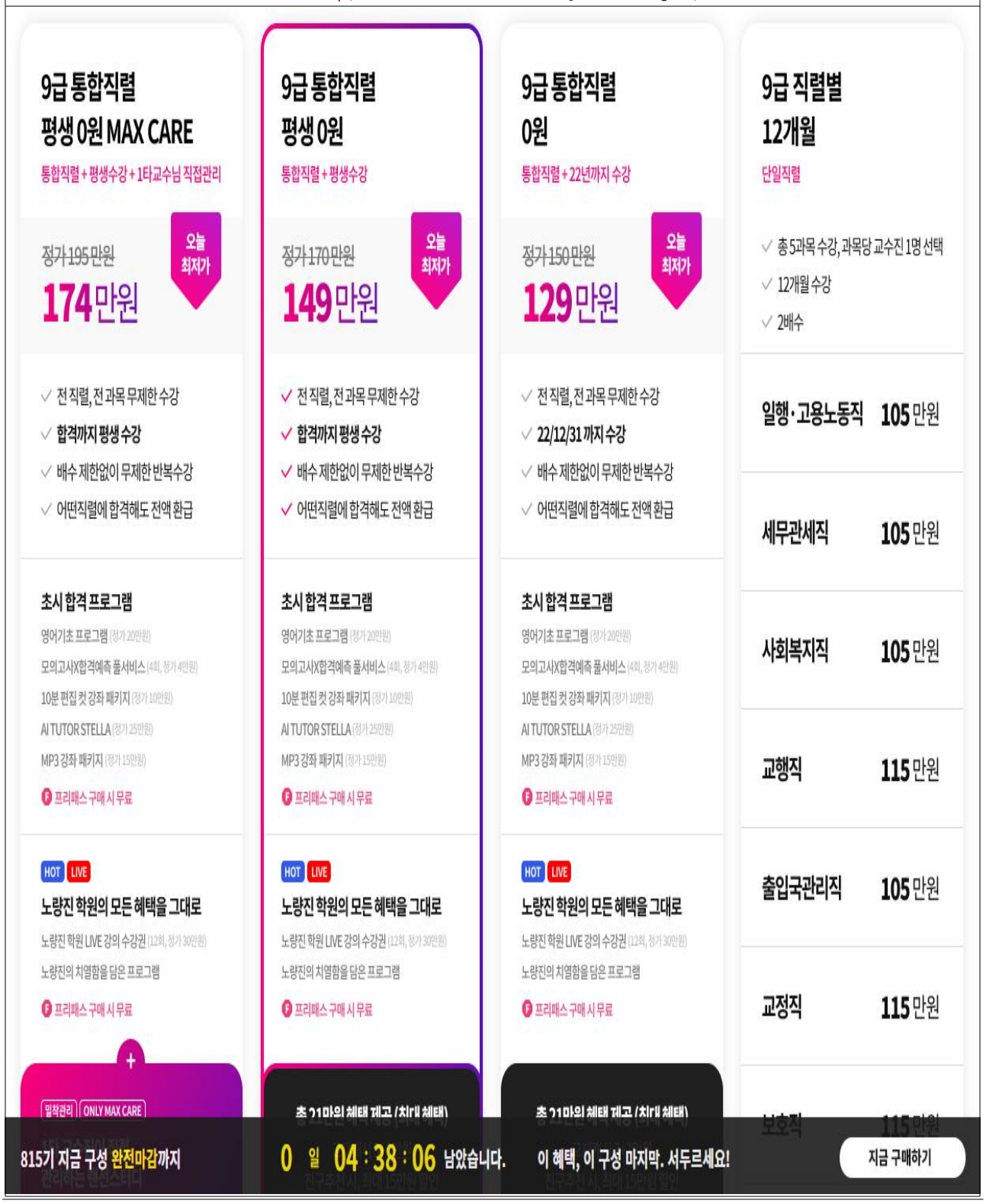
다) 오늘 최저가 광고

12 피심인은 2021년 7월 2일부터 같은 해 8월 16일까지의 기간 동안 사이버몰 공단기에서 「9급 통합직렬 평생 0원 MAX CARE」, 「9급 통합직렬 평생 0원」, 「9급 통합직렬 0원」 등 3개 상품을 동일 구성·동일 혜택으로 반복하여 판매하면서 2021년 6월 22일부터 같은 해 7월 29일까지 판매한 최저가격보다 인상된 가격으로 판매했음

에도 불구하고, 마치 광고 당일이 최저가인 것처럼 “오늘 최저가”라고 표시·광고하였으며, “오늘 최저가”라고 광고한 직후에 가격을 하락시키기도 하였다.

<그림 5> “오늘 최저가” 광고 내용(공단기, 발췌)

815기(2021. 7. 20. ~ 7. 22. 중 7. 22. 광고)



816기(2021. 7. 23. ~ 7. 26. 중 7. 23. 광고)

* 소갑 제1호증 내지 소갑 제11호증

13 오늘 최저가 광고와 관련한 상품별 기수, 판매 기간, 상품 가격 등 세부내역은 <별지 3> 기재와 같다.

2) 근거

14 이러한 사실은 소갑 제1호증(공단기 표시·광고 내용 2017. 1. 3. ~ 2019. 6. 24), 소갑 제3호증(공단기 표시·광고 내용), 소갑 제4호증(공단기 표시·광고 화면 중앙 부분 발췌본), 소갑 제5호증(공단기 사이버몰 표시·광고 캡처본), 소갑 제8호증(공단기 표시·광고 및 계약 내역), 소갑 제9호증(경단기 표시·광고 및 계약 내역), 소갑 제10호증("이 혜택, 이 구성 마지막, 서두르세요!" 표시·광고 및 계약 내역) 및 소갑 제11호증("지금 이구성 마감 D-□□" 표시·광고 및 계약 내역) 등을 통해 인정된다

3) 관련 법 규정 및 법리

가) 관련 법 규정

표시·광고의 공정화에 관한 법률

제3조(부당한 표시·광고행위의 금지)

① 사업자등은 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 표시·광고행위로서 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있는 다음 각 호의 행위를 하거나 다른 사업자등으로 하여금 이를 행하게 하여서는 아니 된다.

1. 거짓·과장의 표시·광고

2. ~ 4. (생략)

② 제1항 각 호의 행위의 구체적인 내용은 대통령령으로 정한다.

표시·광고의 공정화에 관한 법률 시행령[7)]

제3조(부당한 표시·광고의 내용)

① 법 제3조제1항 제1호에 따른 거짓・과장의 표시・광고는 사실과 다르게 표시・광고하거나 사실을 지나치게 부풀려 표시・광고하는 것으로 한다.

② ~ ⑤ (생략)

7) 2020. 3. 3. 대통령령 제30509호로 개정되어 같은 날 시행된 것을 말하며, 이하 '법 시행령'이라 한다.

나) 법리

15 법 제3조 제1항 제1호는 “사업자 등은 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 표시·광고행위로서 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있는 거짓·과장 등의 표시·광고행위를 하거나 다른 사업자 등으로 하여금 이를 행하게 하여서는 아니 된다.”고 규정하고 있고, 법 시행령 제3조 제1항은 “거짓·과장의 표시·광고는 사실과 다르게 표시·광고하거나 사실을 지나치게 부풀려 표시·광고하는 것으로 한다.”고 규정하고 있다.

16 거짓・과장의 표시·광고행위에 해당하는지 여부는 표시·광고 내용이 사실과 다르거나 사실을 지나치게 부풀렸는지 여부, 표시·광고 내용이 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는지 여부, 당해 표시·광고로 인하여 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있는지 여부 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

17 일반 소비자는 표시・광고에서 직접적으로 표현된 문장, 단어, 디자인, 도안, 소리 또는 이들의 결합에 의하여 제시되는 표현뿐만 아니라 거기에서 간접적으로 암시하고 있는 사항, 관례적이고 통상적인 상황 등도 종합하여 전체적・궁극적 인상을 형성하므로, 표시・광고가 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는지 여부는 보통의 주의력을 가진 일반 소비자가 당해 표시・광고를 받아들이는 전체적・궁극적 인상을 기준으로 하여 객관적으로 판단한다.[8] 공정거래 저해성 여부는 표시・광고가 소비자의 합리적 구매 결정을 방해함으로써 관련시장의 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있는지 여부를 기준으로 판단한다.[9]

18 또한, 광고 내용 중 사실과 관련된 사항이 진실임을 입증할 책임은 표시・광고 행위를 한 사업자에게 있으며, 그 사실과 관련된 사항이 진실임에 대한 입증은 합리적・객관적 근거에 의하여야 한다.[10]

---

8) 대법원 2017. 4. 7. 선고 2016두61242 판결, 대법원 2019. 10. 17. 선고 2019두31815 판결 등 참조
9) 대법원 2020. 5. 14. 선고 2020두33565 판결, 대법원 2021. 3. 11. 선고 2020두55558 판결 등 참조
10) 대법원 2003. 3. 31. 선고 2002마4109 판결, 서울고등법원 2015. 8. 19. 선고 2014누73038 판결 참조

4) 위 2. 가. 1). 나) 행위의 위법 여부

가) 거짓·과장성 여부

19 피심인은 구성, 혜택 및 가격이 동일한 상품을 수차례 계속해서 판매함에도 불구하고 마치 특정 시점까지 상품을 구매하지 않으면 해당 상품 판매가 마감되어 구매할 수 없는 것처럼 표시·광고하였다.

20 따라서, 피심인의 이 사건 광고 행위는 합리적·객관적 근거 없이 사실과 다르게 또는 사실을 지나치게 부풀려 광고한 것으로서 거짓·과장성이 인정된다.

나) 소비자오인성 여부

21 이 사건 광고를 접한 보통의 주의력을 가진 일반적인 소비자는 매 기수마다 상품의 구성, 혜택, 가격 정보 등을 꼼꼼하게 확인하여 그 차이점을 비교하기 보다는 판매자가 제공하는 광고 내용을 신뢰하여 그대로 받아들이는 것이 일반적이라 할 것이다.

22 따라서, 이 사건 광고를 접한 보통의 주의력을 가진 소비자는 사업자가 광고한 마감 기한까지만 해당 상품을 판매하여 그 기한이 도과되면 더 이상 그와 같은 가격 및 구성으로 구매할 수 없을 것이라고 오인하거나 오인할 우려가 있으므로 소비자오인성이 인정된다.

다) 공정거래저해성 여부

23 수험생의 지위에 있는 소비자에게 상품 판매의 마감 기한과 상품 구성은 해당 상품을 구매할지 결정하는 데에 영향을 미치는 중요한 요소이다. 따라서, 피심인의 이 사건 광고는 소비자의 합리적인 구매선택을 방해함으로써 인터넷교육 서비스 시장의 공정한 거래질서를 저해할 우려가 존재한다.

5) 위 2. 가. 1). 다) 행위의 위법 여부

가) 거짓·과장성 여부

24 피심인은 구성과 혜택이 동일한 온라인강의 수강권을 광고일 전후 1개월 이내에 실제 판매한 최저가격보다 높은 가격으로 판매함에도 불구하고 마치 광고 당일이 최저가인 것처럼 표시·광고하였으며, 최저가 광고 직후에 가격을 하락시키기도 하였다.

25 따라서, 피심인의 이 사건 광고 행위는 합리적·객관적 근거 없이 사실과 다르게 또는 사실을 지나치게 부풀려 광고한 것으로서 거짓·과장성이 인정된다.

나) 소비자오인성 여부

26 이 사건 광고를 접한 보통의 주의력을 가진 일반적인 소비자는 매 기수별마다 구성, 혜택, 가격 정보 등이 변동되는지 여부를 일일이 비교하기보다는 판매자가 제공하는 광고 내용을 신뢰하여 그대로 받아들이는 것이 일반적이라 할 것이다.

27 따라서, 이 사건 광고를 접한 보통의 주의력을 가진 소비자는 이 사건 광고에 기재된 가격이 기존에 판매된 가격 또는 앞으로 판매될 가격 중 가장 낮은 가격이거나 또는 광고 시점을 전후하여 일정기간 동안은 해당 가격보다 더 저렴하게 동일한 구성의 상품을 구입할 수 없을 것이라고 오인하거나 오인할 우려가 있으므로 소비자오인성이 인정된다.

다) 공정거래저해성 여부

28 수험생의 지위에 있는 소비자에게 상품의 판매 가격과 상품 구성은 해당 상품을 구매할지 결정하는 데에 영향을 미치는 중요한 요소이다. 따라서, 마치 광고 당일이 최저가인 것처럼 표시·광고한 이 사건 행위는 소비자로 하여금 서둘러 상품을 구매하

거나 구매하지 않아도 되는 상품을 구매하게 만드는 방법으로 소비자의 합리적인 구매선택을 방해함으로써 인터넷교육 서비스 시장의 공정한 거래질서를 저해할 우려가 존재한다.

6) 소결

29 피심인의 위 2. 가. 1)의 행위는 법 제3조 제1항 제1호에 위반된다.

나. 기간 한정 광고 관련 제한사항을 흐리거나 작게 표시·광고한 행위

1) 인정사실

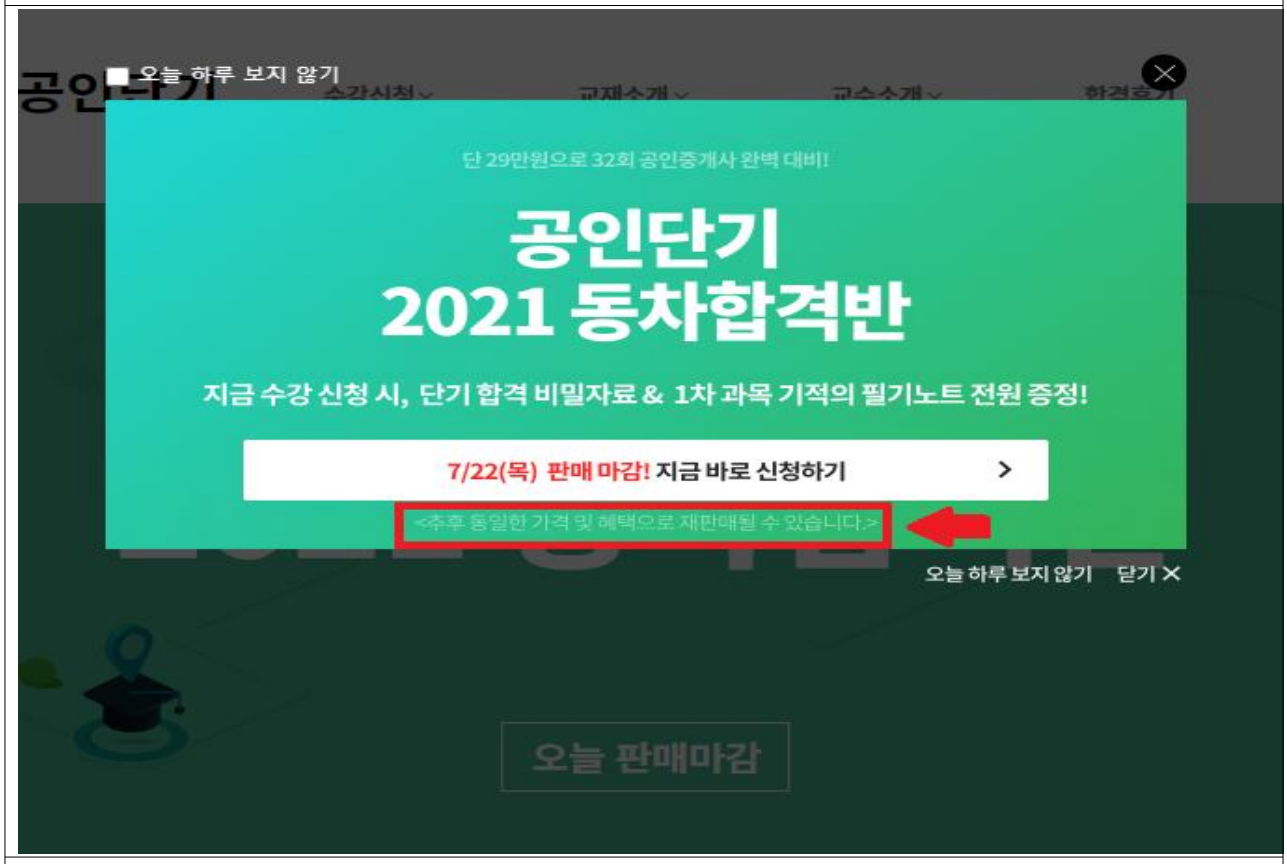
30 피심인은 2021년 6월 4일부터 같은 해 8월 5일까지의 기간 동안 자신의 사이버몰(https://gongin.conects.com, 이하 홈페이지 주소는 생략한다)에서 '공인중개사 시험 대비 인터넷 강의 묶음'인 「공인단기 2021 동차합격반」 상품을 판매하는 과정에서 상품구성·혜택·가격이 똑같은 상품을 계속해서 판매함에도 불구하고, 1주일 단위의 '판매 기간'마다 사이버몰 팝업창에 "□(월)/◇◇(일) 판매 마감!" (이하 '주된 표시·광고'라 한다)이라고 표시·광고하면서 광고 하단에 "추후 동일한 가격 및 혜택으로 재판매될 수 있습니다"(이하 '제한사항'이라고 한다)라는 문구를 주된 표시·광고에 비해 많이 흐리게 또는 현저히 작게 표시하였다.

31 동시에 피심인은 해당 팝업광고를 닫으면 나오는 메인 화면에 동일가격·혜택으로의 재판매 가능성에 대한 문구 없이 "오늘 판매마감"이라고만 표시·광고하였다.

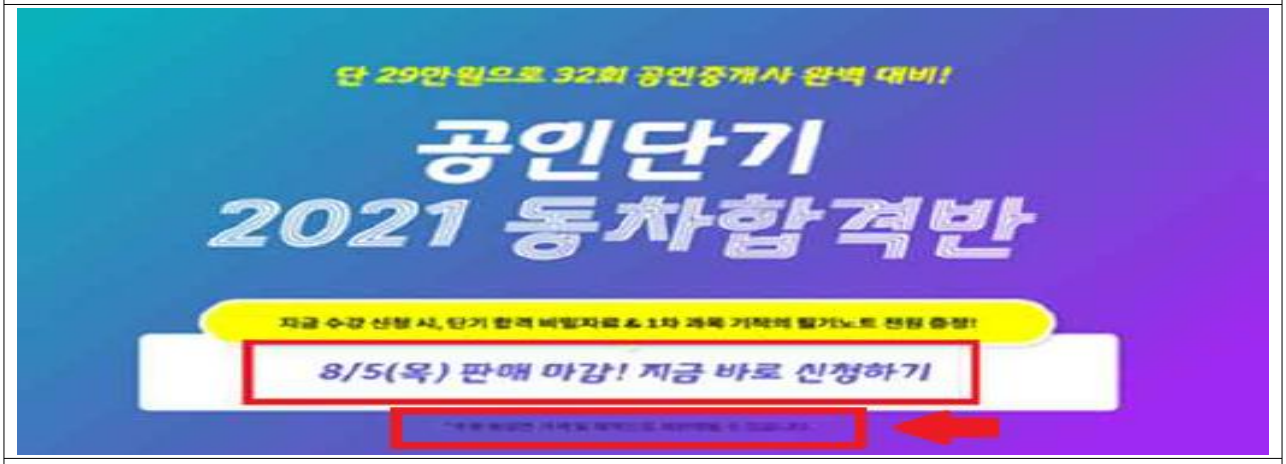
<그림 삽입을 위한 여백>

<그림 6> 피심인의 이 사건 관련 표시·광고 내용(공인단기, 발췌)

2021. 7. 22. 팝업창 광고



2021. 7. 22. 메인 화면

2021. 7. 30. 팝업창 광고

2021. 7. 30. 메인 화면

* 소갑 제15호증 및 제16호증

32 위 사건 행위 관련 상품별 판매 기간, 상품 가격 등 세부내역은 <별지 4> 기재와 같다.

2) 근거

33 이러한 사실은 소갑 제13호증(공인단기 팝업창 표시·광고 내용), 소갑 제14호증(공인단기 사이버몰 표시·광고 캡처본), 소갑 제15호증(공인단기 표시·광고 및 계약 내역) 등을 통해 인정된다.

3) 관련 법 규정 및 법리

가) 관련 법 규정

표시·광고의 공정화에 관한 법률

제3조(부당한 표시·광고행위의 금지)

① 사업자등은 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 표시·광고행위로서 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있는 다음 각 호의 행위를 하거나 다른 사업자등으로 하여금 이를 행하게 하여서는 아니 된다.

1. 거짓·과장의 표시·광고

2. 기만적인 표시·광고

3 ~ 4.(생략)

② 제1항 각 호의 행위의 구체적인 내용은 대통령령으로 정한다.

표시·광고의 공정화에 관한 법률 시행령

제3조(부당한 표시·광고의 내용)

① 법 제3조제1항 제1호에 따른 거짓・과장의 표시・광고는 사실과 다르게 표시・광고하거나 사실을 지나치게 부풀려 표시・광고하는 것으로 한다.

② 법 제3조 제1항 제2호에 따른 기만적인 표시・광고는 사실을 은폐하거나 축소하는 등의 방법으로 표시・광고하는 것으로 한다.

③ ~ ⑤ (생략)

나) 법리

34 법 제3조 제1항 제1호는 “사업자 등은 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 표시·광고행위로서 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있는 거짓·과장 등의 표시·광고행위를 하거나 다른 사업자 등으로 하여금 이를 행하게 하여서는 아니 된다.”고 규정하고 있고, 법 시행령 제3조 제1항은 “거짓·과장의 표시·광고는 사실과 다르게 표시·광고하거나 사실을 지나치게 부풀려 표시·광고하는 것으로

한다.”고 규정하고 있다.

35 거짓・과장의 표시·광고행위에 해당하는지 여부는 표시·광고 내용이 사실과 다르거나 사실을 지나치게 부풀렸는지 여부, 표시·광고 내용이 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는지 여부, 당해 표시·광고로 인하여 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있는지 여부 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

36 한편, 법 제3조 제1항 제2호 및 법 시행령 제3조 제2항의 기만적인 광고는 사실을 은폐하거나 축소하는 등의 방법으로 표시・광고하여 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 표시・광고로서 공정한 거래 질서를 저해할 우려가 있는 것을 말한다. 즉, 기만적인 표시・광고행위에 해당하기 위해서는 기만성, 소비자 오인성 및 공정거래 저해성이 인정되어야 한다.

37 기만적인 광고의 대상이 되는 사실이라 함은 소비자의 구매선택에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사실이나 내용을 말하며, 기만적인 광고 방법이란 이러한 사실의 전부 또는 일부를 누락·은폐 또는 축소하는 것을 말한다. 표시・광고가 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는지 여부는 보통의 주의력을 가진 일반 소비자가 당해 표시・광고를 받아들이는 전체적・궁극적 인상을 기준으로 하여 객관적으로 판단한다.[11] 공정거래 저해성 여부는 표시・광고가 소비자의 합리적 구매 결정을 방해함으로써 관련시장의 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있는지 여부를 기준으로 판단한다.[12]

38 한편, 제한사항이 소비자에게 효과적으로 전달되었는지 여부는 소비자들이 쉽게 읽을 수 있을 정도의 충분한 크기로 제시되고 색상 등이 배경과 뚜렷이 구분되며 주된 광고 등 다른 내용에 함몰되지 않고 두드러지는지 여부, 주된 광고와 가까우면서 소비자들이 쉽게 읽을 수 있는 위치에 제시되었는지 여부 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

---

11) 대법원 2017. 4. 7. 선고 2016두61242 판결, 대법원 2019. 10. 17. 선고 2019두31815 판결 등 참조
12) 대법원 2020. 5. 14. 선고 2020두33565 판결, 대법원 2021. 3. 11. 선고 2020두55558 판결 등 참조

4) 위 2. 나. 1) 행위의 위법 여부

가) 주된 표시·광고의 거짓·과장성 여부

39 피심인은 구성, 혜택 및 가격이 동일한 상품을 계속해서 판매함에도 불구하고 마치 특정 시점까지 상품을 구매하지 않으면 해당 상품 판매가 마감되어 구매할 수 없는 것처럼 표시·광고하였다.

40 따라서, 피심인의 이 사건 광고 행위는 합리적·객관적 근거 없이 사실과 다르게 또는 사실을 지나치게 부풀려 광고한 것으로서 거짓·과장성이 인정된다.

나) 제한사항의 기만성 여부

41 인터넷강의 상품을 구매하고자 하는 소비자에게는 상품의 구성, 혜택 및 가격과 같은 정보뿐만 아니라 광고기간 이후에도 상품구매가 가능한지 여부 등과 같은 판매 기한 또한 구매를 결정함에 있어 중요한 고려요소가 된다.

42 그럼에도 불구하고 피심인은 '오늘 판매마감' 이라는 사실과 다른 문구를 바탕색과 확연히 두드러지는 색을 이용하여 표기하고, 동일한 가격 및 혜택으로 상품이 재판매될 수 있다는 사실은 배경색과 유사한 색상으로 흐리거나 현저히 작은 글씨로 기재하여 소비자가 식별하기 어렵거나 불가능하게 은폐하였다.

43 따라서 이 사건 광고를 접한 보통의 주의력을 가진 일반적인 소비자는 '공인단기 2021 동차합격반' 상품이 특정일에 마감된다는 광고의 주된 내용만 인지할 뿐 해당 상품이 재판매될 수 있다는 내용을 충분히 인지하지 못한 채 해당 상품 구매 여부를 결정할 수밖에 없다고 할 것이다.

44 특히, 상세한 정보확인을 위해 팝업창을 닫고 메인화면 등에 기재된 정보를 확인하는 것이 일반적이어서 팝업창 광고는 메인 화면의 광고보다 소홀히 살펴보는 경

향이 있음을 고려할 때, 피심인과 같이 상품이 재판매될 수 있다는 사실을 팝업창에만 희미하게 표시하고 메인 화면에는 전혀 표시하지 아니한 경우 소비자는 상품의 재판매 가능성 여부를 인지하는 것이 사실상 불가능하다고 판단된다.

45 따라서, 피심인의 이 사건 광고는 소비자의 구매결정에 중요한 역할을 하는 사항을 소비자가 인지하기 힘들 정도로 흐리거나 작게 은폐하는 방법으로 표시·광고한 것으로 기만성이 인정된다.

다) 소비자 오인성 여부

46 이 사건 광고를 접한 보통의 주의력을 가진 소비자는 사업자가 광고한 마감기한까지만 해당 상품을 판매하여 그 기한이 도과되면 더 이상 그와 같은 가격 및 구성으로 구매할 수 없을 것이라고 오인하거나 오인할 우려가 있다고 할 것이다.

47 또한, 보통의 주의력을 가진 일반적인 소비자는 광고에서 전달하고자 하는 내용 중 강조되지 않은 지엽적인 내용보다는 주된 표현을 통해 두드러지게 전달되는 핵심적이고 전체적인 내용을 통해 광고에 대한 주관적인 인상을 형성하는 경향이 있다.

48 따라서, 피심인이 추후 해당 상품이 계속 판매될 수 있다는 제한사항을 표시하였다 하더라도 이를 지나치게 흐리거나 현저히 작은 글씨로 기재하여 보통의 주의력을 가진 소비자는 사업자가 광고한 마감 기한까지만 해당 상품을 판매하여 그 기한이 도과되면 더 이상 그와 같은 가격 및 구성으로 구매할 수 없을 것이라고 오인하거나 오인할 우려가 있으므로 소비자오인성이 인정된다.

라) 공정거래저해성 여부

49 수험생의 지위에 있는 소비자에게 상품의 판매 기한은 해당 상품을 구매할지 결정하는 데에 영향을 미치는 중요한 요소이다. 따라서, 피심인의 이 사건 광고는 소비

자의 합리적인 구매선택을 방해함으로써 인터넷교육 서비스 시장의 공정한 거래질서를 저해할 우려가 존재한다.

5) 소결

50 피심인의 위 2. 나. 1)의 행위는 법 제3조 제1항 제1호 및 제2호에 위반된다.

다. 사이버몰 운영자의 표시의무 위반 행위

1) 인정사실

51 피심인은 사이버몰 13개[13]를 운영하면서 각각의 사이버몰 초기 화면에 <그림 9>와 같이 ①영업소가 있는 곳의 주소, ②전화번호, ③전자우편주소, ④호스팅서비스 제공자의 상호를 표시하지 아니한 사실이 있다.[14] 이러한 사실은 소갑 제19호증을 통해 인정된다.

<그림 7> 피심인의 사이버몰 초기화면(발췌)

▶ ①영업소가 있는 곳의 주소, ②전화번호, ③전자우편주소, ④호스팅서비스 제공자의 상호가 표시되어 있지 않음

2) 근거

52 이러한 사실은 소갑 제19호증(피심인의 사이버몰 초기화면 하단)을 통해 인정된다.

---

13) 이 사건 행위 관련 피심인의 사이버몰은 ① PEET단기(peet.conects.com), ② 경단기(gyung.conects.com), ③ 공기업단기(public.conects.com), ④ 공단기(gong.conects.com), ⑤ 공인단기(gongin.conects.com), ⑥ 노무사단기(nomu.conects.com), ⑦ 법검단기(bupgum.conects.com), ⑧ 법무사단기(bupmu.conects.com), ⑨ 변호사단기(lawyer.conects.com), ⑩ 소방단기(sobang.conects.com), ⑪ 영단기(eng.conects.com), ⑫ 임용단기(imyong.conects.com), ⑬ 자단기(ja.conects.com) 등 총 13개이다.

14) 다만, 피심인은 2022년 9월 13개 사이버몰 초기화면에 ①영업소가 있는 곳의 주소, ②전화번호, ③전자우편주소, ④호스팅서비스 제공자의 상호를 표시하는 등 자진 시정하였다.(소갑 제20호증)

3) 관련 법 규정 및 법리

가) 관련 법 규정

전자상거래소비자보호에 관한 법률

제10조(사이버몰의 운영)

① 전자상거래를 하는 사이버몰의 운영자는 소비자가 사업자의 신원 등을 쉽게 알 수 있도록 다음 각 호의 사항을 총리령으로 정하는 바에 따라 표시하여야 한다.

1. 상호 및 대표자의 성명
2. 영업소가 있는 곳의 주소(소비자의 불만을 처리할 수 있는 곳의 주소를 포함한다)
3. 전화번호·전자우편주소
4. 사업자등록번호
5. 사이버몰의 이용약관
6. 그 밖에 소비자 보호를 위하여 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항

② (생략)

전자상거래소비자보호에 관한 법률 시행령[15]

제11조의4(사이버몰의 표시)

법 제10조제1항제6호에서 "대통령령으로 정하는 사항"이란 법 제9조제2항에 따른 호스팅서비스를 제공하는 자의 상호를 말한다.

전자상거래소비자보호에 관한 법률 시행규칙[16]

제7조(사이버몰 운영자의 표시방법)

① 전자상거래를 하는 사이버몰의 운영자는 법 제10조제1항제1호부터 제6호까지의 사항을 소비자가 알아보기 쉽도록 사이버몰의 초기 화면에 표시하여야 한다. 다만, 법 제10조제1항제5호의 사항은 소비자가 연결화면을 통하여 볼 수 있도록 할 수 있다.

② ~ ③ (생략)

15) 2021. 3. 2. 대통령령 제31516호로 개정되어 같은 날 시행된 것을 말한다.
16) 2021. 3. 31. 총리령 제1686호로 개정되어 같은 날 시행된 것을 말한다.

나) 법리

53 전자상거래법 제10조 제1항, 전자상거래법 시행령 제11조의4 및 전자상거래법 시행규칙 제7조는 사이버몰 운영자로 하여금 자신의 상호, 대표자 성명, 주소, 전화번호, 전자우편주소, 사업자등록번호 등의 신원정보 및 호스팅서비스 제공자의 상호, 사이버몰 이용약관을 초기화면에 표시하도록 하고 있다. 다만, 그 이용약관의 경우에는 연결화면을 통해 상세내용을 제공할 수 있도록 규정하고 있다.

54 이에 따라, 사이버몰 운영자의 표시의무 위반행위는 사이버몰 운영자가 자신의 신원 등 정보를 사이버몰의 초기 화면에 전혀 또는 일부 표시하지 아니하는 경우에 위법성이 성립한다.

4) 피심인의 위 2. 다. 1) 행위의 위법여부

55 사이버몰 운영자는 소비자가 사업자의 신원 등 정보를 쉽게 알 수 있도록 자신의 신원정보를 사이버몰 초기화면에 표시해야 하나, 피심인은 자신이 운영하는 13개 사이버몰의 초기화면에 주소, 전화번호, 전자우편주소, 호스팅서비스 제공자의 상호 등 4가지 정보를 표시하지 아니하였다.

5) 소결

56 피심인의 위 2. 다. 1)의 행위는 전자상거래법 제10조 제1항에 위반된다.

3. 처분

가. 시정조치

57 피심인의 위 2. 가. 1) 내지 2. 다. 1)의 행위는 모두 종료되었으나 장래에 당해 행위와 동일 또는 유사한 위반행위를 반복할 우려가 있으므로 행위금지명령을 부

과한다.

58 또한, 피심인의 위 2. 가. 1)의 행위로 인하여 직접 피해를 입은 자가 불특정 다수인바, 소비자에게 남아있는 오인·기만적 효과를 제거할 필요가 있으므로 법 제7조에 따라 공표명령을 함께 부과하기로 한다.

나. 과징금 부과

1) 과징금 부과 여부

59 피심인의 위 2. 가. 1) 및 2. 나. 1)의 행위는 소비자의 온라인교육 서비스에 대한 합리적인 선택권을 방해하여 공정한 거래 질서를 저해할 우려가 있다고 판단되므로 법 제9조, 법 시행령 제12조, 제15조 및 '표시·광고의 공정화에 관한 법률 위반 사업자 등에 대한 과징금부과 세부기준 등에 관한 고시[17]'를 적용하여 피심인에게 과징금을 부과하기로 한다.

2) 위 2. 가. 1) 행위 관련 과징금 산정

가) 과징금 산정 방식

60 피심인이 2017년 1월부터 2021년 11월 기간 동안 기간 한정 광고 및 오늘 최저가 광고를 한 사실은 확인되나, 위반행위 기간 동안 행한 이 사건 광고 중 일부 내역만 보유한 점, 피심인이 제출한 광고 내역 외에도 공단기 프리패스 HTML 소스코드를 통해 기수 및 해당 기수의 판매 기간 등에 관한 데이터를 설정하는 경우 "000기 판매 마감까지 D-□□", "이 혜택, 이 구성 마지막, 서두르세요!", 등의 문구를 포함한 배너를 표시·광고하도록 한 점 등을 고려할 때 구체적인 광고 내역 및 기간 등을 명확히 파악하기 어려워 관련 매출액을 산정하기 곤란한 경우에 해당하므로 법 제9조 제1항 단서 규정에 따라 5억 원을 초과하지 아니하는 범위에서 정액과징금

17) 2017. 9. 29. 공정거래위원회 고시 제2017-14호로 개정되어 같은 날 시행된 것을 말하며, 이하 '과징금 고시'라 한다.

을 부과하기로 한다.

나) 부과기준금액

61 피심인의 위 2. 가. 1)의 행위는 부당한 표현의 내용 및 정도, 부당이득 발생 정도, 피해규모 등 위반행위의 내용과 정도를 종합적으로 고려할 때, '중대성이 약한 위반행위'에 해당하므로 이에 해당하는 부과기준금액의 범위(5백만 원 이상 2억 원 미만) 내에서 130,000,000원을 산정기준으로 한다.

다) 1차 조정

62 산정기준이 관련매출액을 기준으로 산정되지 아니하였고 이 사건 위반기간이 1년을 초과하였으므로, 과징금 고시 Ⅳ. 2. 나. 3)에 따라 위 산정기준의 100분의 30에 해당하는 금액을 가산한다.

63 또한, 피심인은 과거 3년간 법 위반으로 공정거래위원회로부터 2회 이상의 조치를 받았고, 위반횟수 가중치의 합산이 3점 이상이므로 과징금 고시 Ⅳ. 2. 다. 1). 가). 의 규정에 따라 기본 산정기준의 100분의 20에 해당하는 금액을 가산하기로 한다.

라) 2차 조정

64 피심인은 조사 단계부터 위원회의 심리 종결일까지 일관되게 행위사실을 인정하여 위법성 판단에 도움이 되는 자료를 제출하는 등 조사에 적극 협력하였다고 인정되므로, 과징금 고시 Ⅳ. 3. 다. 3)에 따라 위 1차 조정 산정기준에서 100분의 20을 감경한 156,000,000원을 2차 조정 산정기준으로 정한다.

마) 부과과징금의 결정

65 피심인에게 부과과징금을 조정할 만한 사유가 없으므로 위 2차 조정 산정기

준인 156,000,000원을 최종 부과과징금으로 결정한다.

3) 위 2. 나. 1) 행위 관련 과징금 산정

가) 관련매출액

66 피심인의 위 2. 나. 1)의 행위에 대한 관련매출액은 이 사건 위반기간동안 판매한 공인단기 2021 동차합격반 강의 상품의 매출액으로 산정하며, 이에 따른 관련매출액은 8,178,000원(부가가치세 제외)이다.

나) 부과기준금액

67 피심인의 위 2. 나. 1)의 행위는 부당한 표현의 내용 및 정도, 부당이득 발생 정도, 피해규모 등 위반행위의 내용과 정도를 종합적으로 고려할 때, '중대성이 약한 위반행위'에 해당하므로 부과기준율 0.4%를 적용하기로 한다.

다) 산정기준

68 산정기준은 위 가)의 관련매출액에 위 나)의 부과기준율을 곱하여 산정하므로, 이에 따라 산정된 피심인의 산정기준은 32,712원이다.

라) 1차 조정

69 피심인은 과거 3년간 법 위반으로 공정거래위원회로부터 2회 이상의 조치를 받았고, 위반횟수 가중치의 합산이 3점 이상이므로 과징금 고시 Ⅳ. 2. 다. 1). 가). 의 규정에 따라 기본 산정기준의 100분의 20에 해당하는 금액을 가산하기로 한다.

마) 2차 조정

70 피심인은 조사 단계부터 위원회의 심리 종결일까지 일관되게 행위사실을 인정하여 위법성 판단에 도움이 되는 자료를 제출하는 등 조사에 적극 협력하였다고 인정되므로, 과징금 고시 Ⅳ. 3. 다. 3)에 따라 위 1차 조정 산정기준에서 100분의 20을 감경하기로 한다. 이에 따른 2차 조정된 산정기준은 아래 <표 6>과 같다.

<표 6> 1차 및 2차 조정 산정기준

(단위 : 원, 부가세 제외)

산정기준	1차 조정	2차 조정	2차 조정 산정기준
32,712	20%	△20%	31,403

바) 부과과징금의 결정

71 2차 조정 산정기준이 1백만 원 이하의 금액이므로 과징금고시 Ⅳ. 4. 다.에 따라 최종 부과과징금을 면제하기로 한다.

4. 결론

72 피심인의 위 2. 가. 1)의 행위는 법 제3조 제1항 제1호에, 위 2. 나. 1)의 행위는 법 제3조 제1항 제1호 및 제2호에 위반되므로, 시정조치에 대하여는 법 제7조를, 과징금 부과에 대하여는 법 제9조를 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

73 피심인의 위 2. 다. 1)의 행위는 전자상거래법 제10조 제1항에 위반되므로, 전자상거래법 제32조 제1항 및 제2항을 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2025년 3월 20일

의 장 위 원 황 원 철

위 원 조 성 진

위 원 신 영 수

<별지 1>

공표문안

공정거래위원회로부터 시정명령을 받은 사실의 공표

저희 **주식회사 에스티유니타스**는 다음과 같은 **거짓·과장 광고행위**를 하여 **「표시·광고의 공정화에 관한 법률」을 위반**하였다는 이유로 **공정거래위원회**로부터 **시정명령**을 받았습니다.

- 다 음 -

1. **상품구성, 혜택 및 가격이 동일한 상품을 해당 광고일이 지난 후에도 계속해서 판매함에도 불구하고 마치 상품판매가 마감되는 것처럼 사실과 다르게 광고**하여 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 거짓·과장의 광고를 한 행위

2. **상품구성, 혜택이 동일한 상품을 같은 가격으로 일정 기간 계속 판매했음에도 불구하고 오늘이 최저가인 것처럼 사실과 다르게 광고**하여 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 거짓·과장의 광고를 한 행위

2025년 월 일

주식회사 에스티유니타스
대표이사 ㅇㅇㅇ

<별지 2> “○○○ 기 판매 마감까지 □ Day ○○:○○:○○ 남았습니다” 표시·광고 내용(공단기)

(단위: 천 원)

번호	상품명	기수	광고 기간(판매 기간)		정상 가격	할인 금액	판매 가격
			시작일	종료일			
1	6개월 프리패스	205	2018-02-13	2018-02-19	690	-	690
2		208	2018-02-27	2018-02-28	690	-	690
3		213	2018-03-26	2018-04-02	690	-	690
4	8개월 프리패스	218	2018-04-24	2018-04-30	790	-	790
5		220	2018-05-01	2018-05-07	790	-	790
6	10개월 프리패스	223	2018-05-15	2018-05-21	890	-	890
7		227	2018-06-05	2018-06-11	890	-	890
8		228	2018-06-12	2018-06-18	890	-	890
9		280	2019-01-29	2019-01-31	1,190	-	1,190
10		283	2019-02-08	2019-02-11	1,190	-	1,190
11		284	2019-02-12	2019-02-15	1,195	-	1,195
12		289	2019-02-23	2019-02-25	1,195	-	1,195
13		291	2019-02-26	2019-02-28	1,195	-	1,195
14		292	2019-03-01	2019-03-01	1,195	-	1,195
15		293	2019-03-02	2019-03-05	1,195	-	1,195
16	11개월 프리패스	264	2018-12-21	2018-12-24	1,190	-	1,190
17		267	2018-12-29	2018-12-31	1,190	-	1,190
18		268	2019-01-01	2019-01-03	1,190	-	1,190
19		269	2019-01-04	2019-01-05	1,190	-	1,190
20		270	2019-01-06	2019-01-07	1,190	-	1,190
21		273	2019-01-12	2019-01-14	1,190	-	1,190
22		299	2019-03-16	2019-03-18	1,190	-	1,190
23		307	2019-04-04	2019-04-08	1,190	-	1,190
24	12개월 프리패스	242	2018-08-29	2018-08-31	1,200	-	1,200
25		244	2018-09-07	2018-09-10	1,200	-	1,200
26		252	2018-10-16	2018-10-22	1,200	-	1,200
27		254	2018-10-30	2018-10-31	1,200	-	1,200
28		314	2019-04-26	2019-04-29	1,210	-	1,210
29		329	2019-06-14	2019-06-17	1,210	-	1,210
30		331	2019-06-21	2019-06-24	1,210	-	1,210
31	15개월 프리패스	218	2018-04-24	2018-04-30	1,350	-	1,350
32		220	2018-05-01	2018-05-07	1,350	-	1,350
33	16개월 프리패스	329	2019-06-14	2019-06-17	1,690	-	1,690
34		331	2019-06-21	2019-06-24	1,690	-	1,690
35		299	2019-03-16	2019-03-18	1,800	-	1,800
36		307	2019-04-04	2019-04-08	1,800	-	1,800

번호	상품명	기수	광고 기간(판매 기간)		정상 가격	할인 금액	판매 가격
			시작일	종료일			
37	18개월 프리패스	205	2018-02-13	2018-02-19	1,090	-	1,090
38		208	2018-02-27	2018-02-28	1,090	-	1,090
39		213	2018-03-26	2018-04-02	1,090	-	1,090
40		280	2019-01-29	2019-01-31	1,800	-	1,800
41		283	2019-02-08	2019-02-11	1,800	-	1,800
42		284	2019-02-12	2019-02-15	1,805	-	1,805
43		289	2019-02-23	2019-02-25	1,805	-	1,805
44		291	2019-02-26	2019-02-28	1,805	-	1,805
45		292	2019-03-01	2019-03-01	1,805	-	1,805
46		293	2019-03-02	2019-03-05	1,805	-	1,805
47	20개월 프리패스	264	2018-12-21	2018-12-24	1,750	-	1,750
48		267	2018-12-29	2018-12-31	1,750	-	1,750
49		268	2019-01-01	2019-01-03	1,750	-	1,750
50		269	2019-01-04	2019-01-05	1,800	-	1,800
51		270	2019-01-06	2019-01-07	1,800	-	1,800
52		273	2019-01-12	2019-01-14	1,800	-	1,800
53	24개월 0원 프리패스	242	2018-08-29	2018-08-31	3,460	1,610	1,850
54		244	2018-09-07	2018-09-10	3,460	1,610	1,850
55		252	2018-10-16	2018-10-22	3,460	1,610	1,850
56		254	2018-10-30	2018-10-31	3,460	1,610	1,850
57	24개월 프리패스	244	2018-09-07	2018-09-10	2,950	1,400	1,550
58		252	2018-10-16	2018-10-22	2,950	1,400	1,550
59		254	2018-10-30	2018-10-31	2,950	1,400	1,550

* 피심인이 제출한 광고물의 기수, 상품, 판매기간, 판매가격을 정리한 자료

“이 혜택, 이 구성 마지막, 서두르세요!” 표시·광고 내역(공단기)[18]

(단위: 천 원)

번호	상품명	기수	광고 기간(판매 기간)		정상 가격	할인 금액	판매 가격
			시작일	종료일			
1	12개월 프리패스	713	2021-01-01	2021-01-08	1,390	-	1,390
2		714	2021-01-09	2021-01-11	1,390	-	1,390
3		715	2021-01-12	2021-01-12	1,390	-	1,390
4		716	2021-01-13	2021-01-14	1,390	-	1,390
5	SUPER 평생 0원 프리패스 MAX	717	2021-01-15	2021-01-18	1,990	500	1,490
6		718	2021-01-19	2021-01-20	1,990	500	1,490
7		719	2021-01-21	2021-01-21	1,990	500	1,490
8		720	2021-01-22	2021-01-25	1,990	500	1,490
9		721	2021-01-26	2021-01-27	1,990	500	1,490
10		722	2021-01-28	2021-01-29	1,990	500	1,490
11		723	2021-01-30	2021-01-31	1,990	500	1,490
12		724	2021-02-01	2021-02-01	1,990	500	1,490
13		725	2021-02-02	2021-02-03	1,990	500	1,490
14		726	2021-02-04	2021-02-04	1,990	500	1,490
15		727	2021-02-05	2021-02-05	1,990	500	1,490
16		728	2021-02-06	2021-02-06	1,990	500	1,490
17		729	2021-02-07	2021-02-07	1,990	500	1,490
18		730	2021-02-08	2021-02-08	1,990	500	1,490
19		731	2021-02-09	2021-02-09	1,995	500	1,495
20		732	2021-02-10	2021-02-10	1,995	500	1,495
21		733	2021-02-11	2021-02-12	1,995	500	1,495
22		734	2021-02-13	2021-02-14	1,995	500	1,495
23		735	2021-02-15	2021-02-15	1,995	500	1,495
24		736	2021-02-16	2021-02-16	1,995	500	1,495
25		737	2021-02-17	2021-02-17	1,995	500	1,495
26		738	2021-02-18	2021-02-18	1,995	500	1,495
27	프리패스 MINI 12	717	2021-01-15	2021-01-18	1,390	-	1,390
28		718	2021-01-19	2021-01-20	1,390	-	1,390
29		719	2021-01-21	2021-01-21	1,390	-	1,390
30		720	2021-01-22	2021-01-25	1,390	-	1,390
31		721	2021-01-26	2021-01-27	1,390	-	1,390
32		722	2021-01-28	2021-01-29	1,390	-	1,390
33		723	2021-01-30	2021-01-31	1,390	-	1,390
34		724	2021-02-01	2021-02-01	1,390	-	1,390
35		725	2021-02-02	2021-02-03	1,390	-	1,390
36		726	2021-02-04	2021-02-04	1,390	-	1,390
37		727	2021-02-05	2021-02-05	1,390	-	1,390
38		728	2021-02-06	2021-02-06	1,390	-	1,390
39		729	2021-02-07	2021-02-07	1,390	-	1,390
40		730	2021-02-08	2021-02-08	1,390	-	1,390

18) 피심인은 2020. 6. 30. ~ 2021. 11. 9. 기간동안 공단기 프리패스 HTML 소스코드를 통해 기수별 판매일자에 관한 정보를 입력하면 “○○○기 지금 구성 완전마감까지 ○○:○○:○○ 남았습니다”, “이 혜택, 이 구성 마지막, 서두르세요” 등의 문구가 포함된 배너가 표시되도록 하였다.(소갑 제2호증 참조)

번호	상품명	기수	광고 기간(판매 기간)		정상 가격	할인 금액	판매 가격
			시작일	종료일			
41		731	2021-02-09	2021-02-09	1,390	-	1,390
42		732	2021-02-10	2021-02-10	1,390	-	1,390
43		733	2021-02-11	2021-02-12	1,390	-	1,390
44		734	2021-02-13	2021-02-14	1,390	-	1,390
45		735	2021-02-15	2021-02-15	1,390	-	1,390
46		736	2021-02-16	2021-02-16	1,390	-	1,390
47		737	2021-02-17	2021-02-17	1,390	-	1,390
48		738	2021-02-18	2021-02-18	1,390	-	1,390
49		739	2021-02-19	2021-02-22	1,390	-	1,390
50		740	2021-02-23	2021-02-23	1,390	-	1,390
51		741	2021-02-24	2021-02-24	1,390	-	1,390
52		742	2021-02-25	2021-02-25	1,390	-	1,390
53		743	2021-02-26	2021-02-27	1,390	-	1,390
54		744	2021-02-28	2021-02-28	1,390	-	1,390
55		745	2021-03-01	2021-03-01	1,190	-	1,190
56		746	2021-03-02	2021-03-02	1,190	-	1,190
57		747	2021-03-03	2021-03-03	1,190	-	1,190
58		748	2021-03-04	2021-03-04	1,190	-	1,190
59		750	2021-03-06	2021-03-07	1,190	-	1,190
60		751	2021-03-08	2021-03-08	1,190	-	1,190
61		752	2021-03-09	2021-03-09	1,190	-	1,190
62		755	2021-03-12	2021-03-13	1,190	-	1,190
63		757	2021-03-15	2021-03-15	1,190	-	1,190
64		758	2021-03-16	2021-03-16	1,190	-	1,190
65		759	2021-03-17	2021-03-17	1,190	-	1,190
66		760	2021-03-18	2021-03-18	1,190	-	1,190
67		761	2021-03-19	2021-03-21	1,190	-	1,190
68		762	2021-03-22	2021-03-22	1,190	-	1,190
69		763	2021-03-23	2021-03-23	1,190	-	1,190
70		764	2021-03-24	2021-03-24	1,190	-	1,190
71		765	2021-03-25	2021-03-25	1,190	-	1,190
72		766	2021-03-26	2021-03-26	1,190	-	1,190
73		767	2021-03-27	2021-03-28	1,190	-	1,190
74		768	2021-03-29	2021-03-29	1,190	-	1,190
75		769	2021-03-30	2021-03-30	1,190	-	1,190
76		770	2021-03-31	2021-03-31	1,190	-	1,190
77		771	2021-04-01	2021-04-04	1,190	-	1,190
78	평생 0원 프리패스 LITE	717	2021-01-15	2021-01-18	1,590	-	1,590
79		718	2021-01-19	2021-01-20	1,590	-	1,590
80		719	2021-01-21	2021-01-21	1,590	-	1,590
81		720	2021-01-22	2021-01-25	1,590	-	1,590
82		721	2021-01-26	2021-01-27	1,590	-	1,590
83		722	2021-01-28	2021-01-29	1,590	-	1,590
84		731	2021-02-09	2021-02-09	1,590	200	1,390
85		732	2021-02-10	2021-02-10	1,590	200	1,390
86		733	2021-02-11	2021-02-12	1,590	200	1,390
87		734	2021-02-13	2021-02-14	1,590	200	1,390
88		735	2021-02-15	2021-02-15	1,590	200	1,390

번호	상품명	기수	광고 기간(판매 기간)		정상 가격	할인 금액	판매 가격
			시작일	종료일			
89		736	2021-02-16	2021-02-16	1,590	200	1,390
90		737	2021-02-17	2021-02-17	1,590	200	1,390
91		738	2021-02-18	2021-02-18	1,590	200	1,390
92	합격보장 0원 프리패스 24	740	2021-02-23	2021-02-23	1,450	150	1,300
93		741	2021-02-24	2021-02-24	1,450	150	1,300
94		742	2021-02-25	2021-02-25	1,450	150	1,300
95		743	2021-02-26	2021-02-27	1,450	150	1,300
96		744	2021-02-28	2021-02-28	1,450	150	1,300
97		745	2021-03-01	2021-03-01	1,450	150	1,300
98		746	2021-03-02	2021-03-02	1,450	150	1,300
99		747	2021-03-03	2021-03-03	1,450	150	1,300
100		750	2021-03-06	2021-03-07	1,450	150	1,300
101		757	2021-03-15	2021-03-15	1,455	250	1,205
102		758	2021-03-16	2021-03-16	1,455	250	1,205
103		759	2021-03-17	2021-03-17	1,455	250	1,205
104		760	2021-03-18	2021-03-18	1,455	250	1,205
105		761	2021-03-19	2021-03-21	1,455	250	1,205
106		762	2021-03-22	2021-03-22	1,455	250	1,205
107		763	2021-03-23	2021-03-23	1,455	250	1,205
108		764	2021-03-24	2021-03-24	1,455	250	1,205
109		765	2021-03-25	2021-03-25	1,455	250	1,205
110		766	2021-03-26	2021-03-26	1,455	250	1,205
111		767	2021-03-27	2021-03-28	1,455	250	1,205
112		768	2021-03-29	2021-03-29	1,455	250	1,205
113		769	2021-03-30	2021-03-30	1,455	250	1,205
114		771	2021-04-01	2021-04-04	1,455	100	1,355
115	평생 0원 프리패스 PRO	769	2021-03-30	2021-03-30	1,605	250	1,355[19]
116	평생 0원 프리패스 PRIME	748	2021-03-04	2021-03-04	1,615	320	1,295[20]
117		757	2021-03-15	2021-03-15	1,625	250	1,375
118		758	2021-03-16	2021-03-16	1,625	250	1,375
119	SUPER 평생 0원 프리패스 MAX+CARE	739	2021-02-19	2021-02-22	1,840	500	1,340
120		740	2021-02-23	2021-02-23	1,840	500	1,340
121		741	2021-02-24	2021-02-24	1,840	500	1,340
122		742	2021-02-25	2021-02-25	1,840	500	1,340
123		743	2021-02-25	2021-02-25	1,840	500	1,340
124		745	2021-03-01	2021-03-01	1,840	470	1,370
125		746	2021-03-02	2021-03-02	1,840	470	1,370
126		747	2021-03-03	2021-03-03	1,840	470	1,370
127		748	2021-03-04	2021-03-04	1,840	470	1,370
128		750	2021-03-06	2021-03-07	1,840	450	1,390[21]
129		759	2021-03-17	2021-03-17	1,850	310	1,540
130		760	2021-03-18	2021-03-18	1,850	310	1,540
131		761	2021-03-19	2021-03-21	1,850	310	1,540
132		762	2021-03-22	2021-03-22	1,850	310	1,540
133		763	2021-03-23	2021-03-23	1,850	310	1,540
134		764	2021-03-24	2021-03-24	1,850	310	1,540
135		765	2021-03-25	2021-03-25	1,850	310	1,540

번호	상품명	기수	광고 기간(판매 기간)		정상 가격	할인 금액	판매 가격
			시작일	종료일			
136		766	2021-03-26	2021-03-26	1,850	310	1,540
137		767	2021-03-27	2021-03-28	1,850	310	1,540
138		768	2021-03-29	2021-03-29	1,850	310	1,540
139		769	2021-03-30	2021-03-30	1,850	310	1,540
140		771	2021-04-01	2021-04-04	1,850	260	1,590
141	9급 통합직렬 평생 0원 MAX CARE	784	2021-04-22	2021-04-22	2,090	190	1,900
142		786	2021-04-27	2021-04-29	2,090	190	1,900
143		788	2021-05-01	2021-05-03	2,090	190	1,900
144		789	2021-05-04	2021-05-06	2,090	190	1,900
145		790	2021-05-07	2021-05-10	2,090	190	1,900
146		791	2021-05-11	2021-05-13	2,090	190	1,900
147		794	2021-05-18	2021-05-20	1,900	300	1,600
148		795	2021-05-21	2021-05-24	1,900	300	1,600
149		796	2021-05-25	2021-05-27	1,900	300	1,600
150		799	2021-06-01	2021-06-03	1,900	300	1,600
151		800	2021-06-04	2021-06-07	1,900	300	1,600
152		801	2021-06-08	2021-06-10	1,900	300	1,600
153		802	2021-06-11	2021-06-14	1,900	300	1,600
154		803	2021-06-15	2021-06-17	1,900	300	1,600
155		804	2021-06-18	2021-06-20	1,900	300	1,600
156	9급 통합직렬 평생 0원	784	2021-04-22	2021-04-22	1,890	230	1,660
157		786	2021-04-28	2021-04-29	1,890	200	1,660
158		788	2021-05-01	2021-05-03	1,890	200	1,690[22]
159		791	2021-05-11	2021-05-13	1,890	180	1,710
160		796	2021-05-25	2021-05-27	1,610	250	1,360
161		813	2021-07-13	2021-07-15	1,690	180	1,510
162	9급 통합직렬 0원	813	2021-07-13	2021-07-15	1,490	180	1,310[23]
163	9급 직렬별 평생 0원	773	2021-04-06	2021-04-06	1,590	-	1,590
164		775	2021-04-07	2021-04-08	1,590	-	1,590
165		777	2021-04-09	2021-04-12	1,590	-	1,590
166		779	2021-04-13	2021-04-13	1,590	-	1,590
167		781	2021-04-16	2021-04-16	1,590	-	1,590
168		785	2021-04-23	2021-04-26	1,590	-	1,590
169	9급 직렬별 24개월 0원	792	2021-05-13	2021-05-13	1,390	-	1,390
170		793	2021-05-14	2021-05-17	1,390	-	1,390
171	9급 직렬별 12개월	773	2021-04-06	2021-04-06	1,190	-	1,190
172		775	2021-04-07	2021-04-08	1,190	-	1,190
173		777	2021-04-09	2021-04-12	1,190	-	1,190
174		779	2021-04-13	2021-04-13	1,190	-	1,190
175		781	2021-04-16	2021-04-16	1,190	-	1,190
176		804	2021-06-18	2021-06-20	1,050	-	1,050
177		809	2021-07-01	2021-07-01	1,050	-	1,050
178		810	2021-07-02	2021-07-05	1,050	-	1,050
179		811	2021-07-02	2021-07-05	1,050	-	1,050
180		812	2021-07-09	2021-07-12	1,050	-	1,050
181		813	2021-07-13	2021-07-15	1,050	-	1,050
182		820	2021-08-01	2021-08-02	1,050	-	1,050
183		821	2021-08-03	2021-08-05	1,050	-	1,050

번호	상품명	기수	광고 기간(판매 기간)		정상 가격	할인 금액	판매 가격
			시작일	종료일			
184		822	2021-08-06	2021-08-09	1,050	-	1,050
185		823	2021-08-10	2021-08-12	1,050	-	1,050
186	9급 직렬별 12+2개월	785	2021-04-23	2021-04-26	1,190	-	1,190
187		786	2021-04-27	2021-04-29	1,190	-	1,190
188		787	2021-04-30	2021-04-30	1,190	-	1,190
189	9급 직렬별 12+1개월	793	2021-05-14	2021-05-17	990	-	990
190		794	2021-05-18	2021-05-20	990	-	990
191		795	2021-05-21	2021-05-24	990	-	990
192		796	2021-05-25	2021-05-27	990	-	990
193		799	2021-06-01	2021-06-03	990	-	990
194		800	2021-06-04	2021-06-07	990	-	990
195		801	2021-06-08	2021-06-10	990	-	990
196		802	2021-06-11	2021-06-14	990	-	990
197	9급 직렬별 0원	787	2021-04-30	2021-04-30	1,390	-	1,390[24]

* 소갑 제10호증

19) 피심인은 769기 광고 이후 770기(2021. 3. 31.)에도 평생 0원 프리패스 PRO 상품을 같은 가격인 1,355천원에 판매하였으므로 광고와 달리 실제로는 상품 판매를 마감하지 않은 사실이 확인된다.(소갑 제8호증 참조)

20) 피심인은 748기 광고 이후 749기(2021. 3. 5.)에도 평생 0원 프리패스 PRIME 상품을 같은 가격인 1,295천원에 판매하였다.(소갑 제8호증 참조)

21) 피심인은 SUPER 평생 0원 프리패스 MAX+CARE 상품을 750기 광고이후 751기(2021. 3. 8.)에도 750기와 같은 가격인 1,390천원에 판매하였으며, 771기 광고 이후 772기(2021. 4. 5.)에도 771기와 같은 가격인 1590천원에 판매하였다.(소갑 제8호증 참조)

22) 피심인은 9급 통합직렬 평생 0원 상품을 788기 광고 이후 789기(2021. 5. 4. ~ 5. 6.)에도 788기와 같은 가격인 1,690 천원에 판매하였으며, 791기 광고 이후 792기 (2021. 5. 13.) 및 793기(2021. 5. 14. ~ 5. 17.)에도 791기와 같은 가격인 1,710천원에 판매하고, 796기 광고 후 797기(2021. 5. 28. ~ 5. 30.) 및 798기(2021. 5. 31.)에도 796기와 같은 가격인 1,360천원으로, 813기 광고 이후에는 814기(2021. 7. 16. ~ 7.19.)에 813기와 같은 가격인 1,510천원에 판매하였으므로 피심인의 기간한정 광고와 실제 판매 마감 여부가 일치하지 않은 사실이 확인된다.(소갑 제8호증 참조)

23) 피심인은 813기 광고 이후 814기(2021. 7. 16. ~ 7. 19.)에도 9급 통합직렬 0원 상품을 813기와 같은 가격인 1,310천원에 판매하였다.(소갑 제8호증 참조)

24) 피심인은 9급 직렬별 0원 상품을 787기 광고 이후 788기(2021. 5. 1. ~ 5. 3.)에도 787기와 같은 가격인 1,390천원에 판매하였다.(소갑 제8호증 참조)

“지금 이 구성 마감 D-□□” 표시·광고 내역(경단기)

(단위: 천 원)

번호	상품명	기수	광고 기간(판매 기간)		정상 가격	할인 금액	판매 가격
			시작일	종료일			
1	0원 프리패스 LITE	489	2021-04-06	2021-04-08	1,080	-	1,080
2		490	2021-04-09	2021-04-12	1,080	-	1,080
3		491	2021-04-13	2021-04-15	1,080	-	1,080
4		493	2021-04-20	2021-04-22	990	-	990
5		495	2021-04-23	2021-04-23	990	-	990
6		497	2021-04-26	2021-04-26	990	-	990
7		498	2021-04-27	2021-04-27	990	-	990
8		499	2021-04-28	2021-04-28	990	-	990
9		500	2021-04-29	2021-04-29	990	-	990
10		501	2021-04-30	2021-04-30	990	-	990
11		503	2021-05-03	2021-05-03	990	-	990
12		504	2021-05-04	2021-05-06	990	-	990
13	11개월 개편 대비 프리패스	507	2021-05-12	2021-05-12	650	-	650
14		508	2021-05-13	2021-05-13	650	-	650
15		509	2021-05-18	2021-05-24	650	-	650
16		510	2021-05-25	2021-05-27	650	-	650
17		511	2021-05-28	2021-05-28	650	-	650
18		514	2021-05-31	2021-05-31	650	-	650
19		515	2021-06-01	2021-06-03	650	-	650
20		516	2021-06-04	2021-06-07	650	-	650
21	11개월 프리패스	518	2021-06-11	2021-06-14	650	-	650
22		519	2021-06-15	2021-06-17	650	-	650
23		520	2021-06-18	2021-06-21	650	-	650
24		521	2021-06-22	2021-06-24	650	-	650
25		522	2021-06-25	2021-06-28	650	-	650
26		523	2021-06-29	2021-06-29	650	-	650
27		524	2021-06-30	2021-06-30	650	-	650
28		525	2021-07-01	2021-07-01	650	-	650
29		526	2021-07-02	2021-07-05	650	-	650
30		527	2021-07-06	2021-07-08	650	-	650
31		528	2021-07-09	2021-07-12	650	-	650
32		529	2021-07-13	2021-07-15	650	-	650
33		530	2021-07-16	2021-07-19	650	-	650
34		531	2021-07-20	2021-07-22	650	-	650
35		532	2021-07-23	2021-07-26	650	-	650
36		533	2021-07-27	2021-07-28	650	-	650
37		534	2021-07-29	2021-07-31	650	-	650
38		536	2021-08-02	2021-08-02	650	-	650
39		537	2021-08-03	2021-08-05	650	-	650
40		538	2021-08-06	2021-08-09	650	-	650
41		539	2021-08-10	2021-08-12	650	-	650
42	12개월 프리패스	504	2021-05-04	2021-05-06	890	-	890[25]
43	13개월 프리패스	479	2021-03-08	2021-03-08	960	100	860[26]
44	15개월 0원 프리패스	518	2021-06-11	2021-06-14	1,090	100	990
45		519	2021-06-15	2021-06-17	1,090	100	990
46		520	2021-06-18	2021-06-21	1,090	100	990
47		521	2021-06-22	2021-06-24	1,090	100	990

번호	상품명	기수	광고 기간(판매 기간)		정상 가격	할인 금액	판매 가격
			시작일	종료일			
48		522	2021-06-25	2021-06-28	1,090	100	990
49		523	2021-06-29	2021-06-29	1,090	100	990
50		524	2021-06-30	2021-06-30	1,090	100	990
51		525	2021-07-01	2021-07-01	1,090	100	990
52		526	2021-07-02	2021-07-05	1,090	100	990
53		527	2021-07-06	2021-07-08	1,090	100	990
54		528	2021-07-09	2021-07-12	1,090	100	990
55		529	2021-07-13	2021-07-15	1,090	100	990
56		530	2021-07-16	2021-07-19	1,090	100	990
57		531	2021-07-20	2021-07-22	1,090	100	990
58		532	2021-07-23	2021-07-26	1,090	100	990
59		533	2021-07-27	2021-07-28	1,090	100	990
60		534	2021-07-29	2021-07-31	1,090	100	990
61		536	2021-08-02	2021-08-02	1,090	100	990
62		537	2021-08-03	2021-08-05	1,090	100	990
63		538	2021-08-06	2021-08-09	1,090	100	990
64		539	2021-08-10	2021-08-12	1,090	100	990
65	22년 2차까지 무제한 프리패스	507	2021-05-12	2021-05-12	890	-	890[27]
66	22년 대비 무제한 프리패스	509	2021-05-18	2021-05-24	840	-	840
67		510	2021-05-25	2021-05-27	840	-	840
68		511	2021-05-28	2021-05-28	840	-	840
69		514	2021-05-31	2021-05-31	840	-	840
70		515	2021-06-01	2021-06-03	840	-	840
71		516	2021-06-04	2021-06-07	840	-	840
72	5개월 FINAL	489	2021-04-06	2021-04-08	600	-	600
73		490	2021-04-09	2021-04-12	600	-	600
74		491	2021-04-13	2021-04-15	600	-	600
75		492	2021-04-16	2021-04-19	600	-	600
76		493	2021-04-20	2021-04-22	600	-	600
77		495	2021-04-23	2021-04-23	600	-	600
78		497	2021-04-26	2021-04-26	600	-	600
79		498	2021-04-27	2021-04-27	600	-	600
80		499	2021-04-28	2021-04-28	600	-	600
81		500	2021-04-29	2021-04-29	600	-	600
82	6개월 FINAL	481	2021-03-12	2021-03-15	660	100	560[28]
83		483	2021-03-19	2021-03-22	660	-	660
84		484	2021-03-23	2021-03-25	660	-	660
85		485	2021-03-26	2021-03-29	660	-	660
86		487	2021-03-31	2021-03-31	660	-	660
87	6개월 프리패스	478	2021-03-05	2021-03-07	650	100	550
88		479	2021-03-08	2021-03-08	650	100	550
89	개편 0원 프리패스	524	2021-06-30	2021-06-30	890	50	840[29]
90		531	2021-07-20	2021-07-22	890	40	850
91		532	2021-07-23	2021-07-26	890	40	850
92		534	2021-07-29	2021-07-31	890	100	790
93		536	2021-08-02	2021-08-02	890	100	790
94		538	2021-08-06	2021-08-09	890	-	890
95		539	2021-08-10	2021-08-12	890	-	890
96	개편 평생 0원	524	2021-06-30	2021-06-30	1,090	150	940[30]

번호	상품명	기수	광고 기간(판매 기간)		정상 가격	할인 금액	판매 가격
			시작일	종료일			
97	프리패스	531	2021-07-20	2021-07-22	1,090	140	950
98		532	2021-07-23	2021-07-26	1,090	140	950
99		534	2021-07-29	2021-07-31	1,090	200	890
100		536	2021-08-02	2021-08-02	1,090	200	890
101	개편 평생 0원 프리패스 SUPER	509	2021-05-18	2021-05-24	1,090	100	990
102		515	2021-06-01	2021-06-03	1,090	100	990
103		516	2021-06-04	2021-06-07	1,090	100	990
104	얼리버드 개편 평생 0원 프리패스	538	2021-08-06	2021-08-09	1,090	220	870
105		539	2021-08-10	2021-08-12	1,090	220	870
106	평생 0원 프리패스	509	2021-05-18	2021-05-24	1,390	100	1,290
107		515	2021-06-01	2021-06-03	1,390	100	1,290
108		516	2021-06-04	2021-06-07	1,390	100	1,290
109	평생 0원 프리패스 Original	478	2021-03-05	2021-03-07	1,150	300	850[31]
110	평생 0원 프리패스 SUPER*	478	2021-03-05	2021-03-07	1,250	350	900
111		481	2021-03-12	2021-03-15	1,400	300	1,100
112		484	2021-03-23	2021-03-25	1,500	300	1,200
113		485	2021-03-26	2021-03-29	1,500	300	1,200
114		489	2021-04-06	2021-04-08	1,560	260	1,300
115		491	2021-04-13	2021-04-15	1,570	270	1,300
116		495	2021-04-23	2021-04-23	1,550	250	1,300
117		499	2021-04-28	2021-04-28	1,500	200	1,300
118		500	2021-04-29	2021-04-29	1,500	200	1,300
119		503	2021-05-03	2021-05-03	1,490	190	1,300
120		504	2021-05-04	2021-05-06	1,490	190	1,300
121		506	2021-05-11	2021-05-11	1,390	100	1,290
122		507	2021-05-12	2021-05-12	1,390	100	1,290
123	프리패스 LITE	481	2021-03-12	2021-03-15	980	100	880[32]
124		483	2021-03-19	2021-03-22	980	-	980
125		485	2021-03-26	2021-03-29	1,080	-	1,080
126		487	2021-03-31	2021-03-31	1,080	-	1,080

* 「평생 0원 프리패스 SUPER」 상품과「0원 평생 프리패스 SUPER」상품은 동일 상품이며,「평생 0원 프리패스 SUPER」로 통일해서 표기함
* 소갑 제11호증, 소갑 제12호증

25) 피심인은 504기 광고 이후 505기(2021. 5. 7. ~ 5. 10.)에도 12개월 프리패스 상품을 같은 가격인 890천원에 판매하였으므로 광고와 달리 실제 상품 판매를 마감하지 않은 사실이 확인된다.(소갑 제9호증 참조)

26) 피심인은 479기 광고 이후 480기(2021. 3. 9. ~ 3. 11.)에도 13개월 프리패스 상품을 같은 가격인 860천원에 판매하였다.(소갑 제9호증 참조)

27) 피심인은 507기 광고 이후 508기(2021. 5. 13.)에도 22년 2차까지 무제한 프리패스 상품을 같은 가격인 890천원에 판매하였다.(소갑 제9호증 참조)

28) 피심인은 481기 광고 이후 482기(2021. 3. 16. ~ 3. 18.)에도 6개월 FINAL 상품을 같은 가격인 560천원에 판매하였다.(소갑 제9호증 참조)

29) 피심인은 524기 광고 이후 525기(2021. 7. 1.), 528기(2021. 7. 9. ~ 2021. 7. 12.)에도 개편 평생 0원 프리패스 상품을 같은 가격인 840천원에 판매하였다.(소갑 제9호증 참조)

30) 피심인은 524기 광고 이후 525기(2021. 7. 1.), 528기(2021. 7. 9. ~ 2021. 7. 12.) 및 530기(2021. 7. 16. ~ 7. 19.)에도 개편 평생 0원 프리패스 상품을 같은 가격인 940천원에 판매하였다.(소갑 제9호증 참조)

31) 피심인은 478기 광고 이후 479기(2021. 3. 8.)에도 평생 0원 프리패스 Original 상품을 같은 가격인 850천원에 판매하였다.(소갑 제9호증 참조)

32) 피심인은 프리패스 LITE 상품을 481기 광고 이후 482기(2021. 3. 16. ~ 3. 18.)에도 880천원에 판매하였으며, 483기 광고 이후 484기(2021. 3. 23. ~ 3. 25.)에 483기와 같은 가격인 980천원에 판매하였으므로 광고와 달리 실제 상품의 판매는 마감되지 않은 사실이 확인된다.(소갑 제9호증 참조)

<별지 3> “오늘 최저가” 광고 내역(공단기)[33]

(단위: 천 원)

번호	상품명	기수	광고 기간(판매 기간)		정상 가격	할인 금액	판매 가격
			시작일	종료일			
1	9급 통합직렬 평생 0원 MAX CARE	810	2021-07-02	2021-07-05	1,920	190	1,730
2		811	2021-07-06	2021-07-08	1,930	190	1,740
3		812	2021-07-09	2021-07-12	1,930	180	1,750
4		813	2021-07-13	2021-07-15	1,940	180	1,760
5		815	2021-07-20	2021-07-22	1,950	60	1,890
6		816	2021-07-23	2021-07-26	1,960	240	1,720
7	9급 통합직렬 평생 0원	810	2021-07-02	2021-07-05	1,670	190	1,480
8		811	2021-07-06	2021-07-08	1,680	190	1,490
9		812	2021-07-09	2021-07-12	1,680	180	1,500
10		813	2021-07-13	2021-07-15	1,690	180	1,510
11		815	2021-07-20	2021-07-22	1,700	210	1,490
12		816	2021-07-23	2021-07-26	1,710	240	1,470
13		820	2021-08-01	2021-08-02	1,720	250	1,470
14		821	2021-08-03	2021-08-05	1,725	250	1,475
15		822	2021-08-06	2021-08-09	1,730	250	1,480
16		823	2021-08-10	2021-08-12	1,690	200	1,490
17		824	2021-08-13	2021-08-16	1,700	220	1,480
18	9급 통합직렬 0원	810	2021-07-02	2021-07-05	1,470	190	1,280
19		811	2021-07-06	2021-07-08	1,480	190	1,290
20		812	2021-07-09	2021-07-12	1,480	180	1,300
21		813	2021-07-13	2021-07-15	1,490	180	1,310
22		815	2021-07-20	2021-07-22	1,500	210	1,290
23		816	2021-07-23	2021-07-26	1,510	240	1,270
24		820	2021-08-01	2021-08-02	1,520	250	1,270
25		821	2021-08-03	2021-08-05	1,525	250	1,275
26		822	2021-08-06	2021-08-09	1,530	250	1,280
27		823	2021-08-10	2021-08-12	1,490	200	1,290
28		824	2021-08-13	2021-08-16	1,500	220	1,280

* 소갑 제14호증

33) 피심인은 2021. 6. 22~24. 기간 동안 ‘9급 통합직렬 평생 0원 MAX CARE’ 상품은 1,700천원, ‘9급 통합직렬 평생 0원 상품’은 1,450천원에 판매하였으며, ‘9급 통합직렬 0원’ 상품은 2021. 6. 21. 및 2021. 7. 29.에 1,210천원에 판매하였다.(소갑 제3호증 참조)

<별지 4> 기간 한정 광고 관련 제한사항 표시· 광고 내역(공인단기)

(단위: 천 원)

번호	상품명	광고 기간(판매 기간)		정상 가격	할인 금액	판매 가격	전 광고(상품)와의 차이점
		시작일	종료일				
1	공인단기 2021 동차합격반	2021-06-04	2021-06-10	290	없음	290	차이없음
2		2021-06-11	2021-06-17	290	없음	290	차이없음
3		2021-06-18	2021-06-24	290	없음	290	차이없음
4		2021-06-25	2021-07-01	290	없음	290	차이없음
5		2021-07-02	2021-07-08	290	없음	290	차이없음
6		2021-07-09	2021-07-15	290	없음	290	차이없음
7		2021-07-16	2021-07-22	290	없음	290	차이없음
8		2021-07-23	2021-07-29	290	없음	290	차이없음
9		2021-07-30	2021-08-05	290	없음	290	차이없음

* 소갑 제17호증